P U T U S A N

Nomor 2101/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudharta Sapta Prasetya bin Harry Koesnandar;
2. Tempat lahir : Aceh Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Jaya No. 45-B RT.002/RW.008 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya atau Kost di Jl. Granting Baru 3/11 RT.006/RW.007 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat dan paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2101/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 01 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2101/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2101/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHARTA SAPTA PRASETYA BIN HARRY KOESNANDAR ; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (Enam) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,337 (Nol koma Tiga Tiga Tujuh) gram;
   2. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Type 9A warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089.

   <u>DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN</u>
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan/atau putusan yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa YUDHARTA SAPTA PRASETYA BIN HARRY KOESNANDAR pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 00.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa di dalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo. Saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti, yaitu:
  1. 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan berat NETTO ± 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TYPE 9A Warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 082141657089
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) pada hari Selasa tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

08 Juli 2025 sekira pukul 23.45 Wib dengan bertemu secara langsung di Perempatan Jalan di Depan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) melalui chat Whatsapp pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib dengan maksud untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu karena ada orang yang mencari barang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan meluncur ke Perempatan Jalan di Depan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menghubungi Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) dan Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan 1 jenis shabu. Setelah itu, Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke teman Terdakwa dan mampir terlebih dahulu ke toilet Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo untuk membagi/mengambil sebagian untuk dijadikan menjadi 2 (dua) buah poket. Jika Terdakwa berhasil menjual/mengedarkan/mengantarkan barang narkotika jenis shabu kepada pasien Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Maka total keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual/mengedarkan/mengantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. CHARIR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib dengan sistem ranjau di depan gang yang beralamatkan di Jl. Kawatan III Kel. Alun-Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik kip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Extacy warna putih yang berlogo MERCY dan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 15.00 Wib di toilet umum kawasan kost di Jl. Granting Baru 3/11 RT 006 RW 007 Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sebelumnya tidak perna mendapatkan dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil keuntungan menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06291/NNF/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Lapfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
  - 18716/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,250 gram.
  - 18717/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,087gram.

  Dengan berat total Netto sejumlah ± 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh).

  Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18716/2025/NNF,- dan 18717/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

  Sisa Barang Bukti :

  Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, dibubuhi lak dan segel bertuliskan Isi : 06291/NNF/2025
  - 18716/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,232 gram.
  - 18717/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram.

  Total netto barang bukti dikembalikan ± 0,296 (nol koma dua sembilan enam) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa YUDHARTA SAPTA PRASETYA BIN HARRY KOESNANDAR pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 00.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa di dalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo. Saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti, yaitu:
  1. 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan berat NETTO ± 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI TYPE 9A Warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 082141657089
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 juli 2025 sekira pukul 23.45 Wib dengan bertemu secara langsung di Perempatan Jalan di Depan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) melalui chat Whatsapp pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira pukul 23.15 Wib dengan maksud untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu karena ada orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencari barang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan meluncur ke Perempatan Jalan di Depan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menghubungi Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) dan Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan 1 jenis shabu. Setelah itu, Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke teman Terdakwa dan mampir terlebih dahulu ke toilet Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo untuk membagi/mengambil sebagian untuk dijadikan menjadi 2 (dua) buah poket. Jika Terdakwa berhasil menjual/mengedarkan/mengantarkan barang narkotika jenis shabu kepada pasien Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Maka total keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terakhir Terdakwa menjual/mengedarkan/mengantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. CHARIR (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib dengan sistem ranjau di depan gang yang beralamatkan di Jl. Kawatan III Kel. Alun-Alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik kip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Extacy warna putih yang berlogo MERCY dan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 15.00 Wib di toilet umum kawasan kost di Jl. Granting Baru 3/11 RT 006 RW 007 Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. KADIR (Nama Panggilan) Alias KEBO IRENG (DPO) sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sebelumnya tidak perna mendapatkan dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil keuntungan menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06291/NNF/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HANDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PURWANTO, S.H., M.H., ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Lapfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 18716/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,250 gram.
- 18717/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,087gram.

Dengan berat total Netto sejumlah ± 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18716/2025/NNF,- dan 18717/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, dibubuhi lak dan segel bertuliskan Isi : 06291/NNF/2025

- 18716/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,232 gram.
- 18717/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram.

Total netto barang bukti dikembalikan ± 0,296 (nol koma dua sembilan enam) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Vikry Noor Assegaf dan rekan satu tim dari Polres Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira jam 00.30 WIB didalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa juga telah dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram tersebut dengan cara membeli di orang yang Terdakwa panggil Sdr. Kadir alias Kebo Ireng (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira jam 23.45 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di perempatan jalan didepan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi shabu, kemudian Terdakwa mampir terlebih dahulu ke toilet Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo untuk membagi/menggambil sebagian untuk dijadikan 2 (buah) poket;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu kepada Sdr. Charir (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekira jam 22.00 WIB dengan sistem ranjau didepan gang yang beralamatkan di Jl. Kawatan III Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan Surabaya dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Extacy warna putih yang berlogo MERCY dan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat ±1 (satu) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa akan membagi lagi menjadi paket-paket kecil dengan harga perpaketnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika terjual semuanya Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan total keuntungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selain mendapat keuntungan berupa uang, Terdakwa juga bisa menggunakan narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tersebut sudah 7 (tujuh) kali ini menjual narjotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Vikry Noor Assegaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Budi Ariawan dan rekan satu tim dari Polres Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira jam 00.30 WIB didalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa juga telah dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram tersebut dengan cara membeli di orang yang Terdakwa panggil Sdr. Kadir alias Kebo Ireng (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira jam 23.45 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di perempatan jalan didepan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi shabu, kemudian Terdakwa mampir terlebih dahulu ke toilet Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo untuk membagi/menggambil sebagian untuk dijadikan 2 (buah) poket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu kepada Sdr. Charir (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekira jam 22.00 WIB dengan sistem ranjau didepan gang yang beralamatkan di Jl. Kawatan III Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan Surabaya dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Extacy warna putih yang berlogo MERCY dan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat ±1 (satu) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa akan membagi lagi menjadi paket-paket kecil dengan harga perpaketnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga jika terjual semuanya Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan total keuntungan Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selain mendapat keuntungan berupa uang, Terdakwa juga bisa menggunakan narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tersebut sudah 7 (tujuh) kali ini menjual narjotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanjung Perak Surabaya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira jam 00.30 WIB didalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, selain menangkap Terdakwa, petugas juga menyita 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kadir alias Kebo Ireng, yang Terdakwa peroleh dengan cara sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut yaitu Terdakwa menghubungi Sdr. Kadir alias Kebo Ireng melalui chat *WhatsApp* pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira jam 23.15 WIB dengan maksud untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu karena ada orang yang mencari barang tersebut ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer terlebih dahulu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meluncur ke perempatan jalan didepan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki Nomor 04 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Surabaya, setelah ± 10 (sepuluh) menit Kadir alias Kebo Ireng datang dan memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu, setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket;

- Bahwa poket atau paket-paket yang sudah dibagi tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang memesan dengan harga antara Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa terima sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual paket sabu tersebut yaitu kepada Charir pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekira jam 22.00 WIB dengan cara Terdakwa meletakkan ranjau didepan gang di Jl. Kawatan III Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan Surabaya dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Extacy warna putih yang berlogo MERCY dan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapat keuntungan uang dari hasil penjualan paket-paket sabu tersebut, Terdakwa juga mendapat keuntungan bisa menggunakan sabu dengan cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Kadir alias Kebo Ireng sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9A warna biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Budi Ariawan bersama dengan saksi Vikry Noor Assegaf dan rekan anggota kepolisian lainnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira jam 00.30 WIB didalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, selain dilakukan penangkapan juga telah dilakukan penggeladahan dan berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089;
2. Bahwa cara Terdakwa mendapat paket jenis sabu tersebut, dari seseorang yang bernama Kadir alias Kebo Ireng, dimana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul pada awalnya Terdakwa menghubungi Kadir alias Kebo Ireng melalui chat *WhatsApp* pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira jam 23.15 WIB dengan maksud untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu karena ada orang yang mencari barang tersebut ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer terlebih dahulu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meluncur ke perempatan jalan didepan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, sesampai disana Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Kadir alias Kebo Ireng, setelah ± 10 (sepuluh) menit Sdr. Kadir alias Kebo Ireng datang dan memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa poket-poket sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada orang-orang yang memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga kisaran Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa terakhir menjual paket sabu tersebut yaitu kepada Charir pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekira jam 22.00 WIB dengan cara Terdakwa meletakkan ranjau didepan gang di Jl. Kawatan III Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan Surabaya dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Extacy warna putih yang berlogo MERCY dan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atau uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06291/NNF/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Lapfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
    - 18716/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,250 gram;
    - 18717/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,087gram, berat total Netto sejumlah ± 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh), dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor : 18716/2025/NNF,- dan 18717/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa selain mendapat keuntungan uang dari hasil penjualan paket-paket sabu tersebut, Terdakwa juga mendapat keuntungan bisa menggunakan sabu dengan cuma-cuma;
7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *“setiap orang”* adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Yudharta Sapta Prasetya Bin Harry Koesnandar didalam persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa perbuatan yang disangkakan kepada pelaku dan mencermati dari redaksi unsur tersebut, menurut Majelis Hakim memiliki sifat pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, yang disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih “melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” untuk dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Bahwa, kemudian yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Pada awalnya terdakwa menghubungi Sdr. Kadir alias Kebo Ireng melalui chat *WhatsApp* pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira jam 23.15 WIB dengan maksud untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu karena ada orang yang mencari barang tersebut ke terdakwa. Setelah itu terdakwa mentransfer terlebih dahulu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meluncur ke perempatan jalan didepan Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Sencaki No. 04 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, sesampai disana terdakwa menghubungi kembali Sdr. Kadir alias Kebo Ireng dan terdakwa disuruh menunggu, setelah ± 10 (sepuluh) menit Sdr. Kadir alias Kebo Ireng datang dan memberikan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mampir terlebih dahulu ke toilet Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo untuk membagi/menggambil sebagian untuk Terdakwa jadikan 2 (buah) poket;

Menimbang bahwa poket-poket sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada orang-orang yang memesan sabu kepada Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga kisaran Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira jam 00.30 WIB didalam Minimarket Alfa Midi yang beralamatkan di Perumahan Pondok Jati Blok C No. 01 Kel. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, Terdakwa telah ditangkap oleh Bripka Budi Ariawan bersama dengan Brigadir Vikry Noor Assegaf dan rekan anggota kepolisian lainnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kemudian ditemukan barang bukti di dalam tas Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna Biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa dua poket sabu, selanjutnya dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06291/NNF/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Lapfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 18716/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,250 gram;
- 18717/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,087gram, sehingga berat total Netto sejumlah + 0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, dengan Kesimpulan:
    - Barang bukti dengan nomor : 18716/2025/NNF,- dan 18717/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sebelumnya yaitu hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekira jam 22.00 WIB telah menjual paket sabu kepada Charir, dengan cara Terdakwa meletakkan ranjau didepan gang di Jl. Kawatan III Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan Surabaya dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Pil Extacy warna putih yang berlogo MERCY dan 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum berupa putusan yang seadil-adilnya dan/atau putusan yang seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim dapat diajukan dipersidangan, mengingat Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali, namun akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kedua jenis pidana tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda yang tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan berupa : 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Type 9A warna biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7089, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yudharta Sapta Prasetya Bin Harry Koesnandar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah wadah Rokok GAZE KRETEK yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ±0,337 (nol koma tiga tiga tujuh) gram;

   Dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna biru IME.86835105512597 dengan Simcard Telkomsel dengan Nomor 0821-4165-7089;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, oleh kami : Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Tismandico Ilham Zulfikar, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
S. Pujiono, S.H., M.Hum.	**Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.**
Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)